

1501431-27.2021.8.26.0400

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... Adilson relatou que cumpria pena por tráfico de drogas no regime semi-aberto e, numa saída temporária não mais retornara; que, ante a situação flagrancial em face do Artigo 129, § 9º cc. Artigo 147, ambos do C.P. sob o manto protetivo da Lei 11.340/06, bem como sua possível condição de procurado, Adilson recebeu voz de prisão, sendo vislumbrada a necessidade de algemamento para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1501431-27.2021.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501431-27.2021.8.26.0400

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

A. C. DE M. (art. 1º do Provimento CSM n. 2.241/2015).

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada, devidamente qualificada, como incurso no art. 129, § 9º, do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP) e art. 147, caput, do CP; observadas, pelo contexto de violência doméstica, as disposições da Lei n. 11.340/2006 (Lei de Violência Doméstica, LVD) (fls. 134/135).

A denúncia foi recebida em 8 de novembro de 2021 (fls. 137/140).

A parte processada, devidamente citada (fls. 161), apresentou resposta escrita (fls. 162/167). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 168/171) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada pessoalmente (fls. 248).

Em audiência (fls. 197/198 [TA]), a parte ofendida foi ouvida; em seguida, foi inquirida duas testemunhas arroladas em comum; e uma testemunha arrolada pela defesa.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é improcedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 09/12 [B0]), do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14 [AEA]), do exame médico (fls. 17 [EM]) e do laudo pericial de lesão corporal (fls. 261/262 [LPLC]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), não segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A Sr.^a Marta Jesus Pereira, que se apresenta como parte ofendida, declarou, perante a autoridade policial (fls. 06), que: "está amasiada com o indiciado Adilson há quatro anos, e do relacionamento resultou o nascimento de seu filho Calebe com dois anos de idade, e ainda tem uma filha de 4 anos de um outro relacionamento, a qual também mora na casa, e hoje, por volta das 3h30, Adilson passou a discutir com a declarante em virtude de não querer manter relações sexuais com o mesmo, pois toma vários tipos de medicamentos; que, assim que amanheceu o dia a declarante conversou com Adilson e disse que iria embora para a casa de sua mãe, pois o relacionamento não estava dando certo, então deveriam se separarem ; que, quando foi ao portão chamar um senhor para levar a declarante embora, Adilson passou a xingar a declarante de biscate, puta e outros palavrões, e depois disso ele acabou dormindo, e por volta das 14h Adilson acordou agressivo, e passou a jogar uns tocos de madeira, e em seguida se apossou de um pedaço de madeira tipo "ripa" e passou a lhe desferir golpes, atingindo braços e pernas, provocando ferimentos, e ainda disse que a mataria por diversas vezes; que, acreditando que tivesse fraturado o braço se dirigiu até o hospital para atendimento. Deseja representar contra o autor pelas ameaças. Por hora não deseja medidas protetivas." Em Juízo, não confirmou as suas declarações extrajudiciais; ao contrário, negou as condutas agressiva e ameaçadora do acusado.

A testemunha André Urias de Ávila, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "é CB/PM e na data de hoje se encontrava de serviço na companhia do CB/PM Marcio quando foram acionados pelo COPOM para comparecimento na Santa Casa de Misericórdia local onde dera entrada uma vítima de violência doméstica; que, no citado nosocomio foi contatada a vítima Marta, esta, exibiu lesões contundentes no braço esquerdo, as quais imputavam a seu amásio Adilson, o qual, segundo ela, a teria lesionado com golpes de madeira, bem como teria ameaçado matá-la e a seu filho Calebe de dois anos de idade, sendo que no caso, possivelmente na casa do casal em posse da criança, relatando ainda o temor de que tivesse feito algo de mal a criança; que, em seguida diligenciaram até a residência do casal onde encontraram Adilson, este, tentou ludibriar a equipe, fornecendo o nome de Anderson, mentira que caiu por terra, quando os policiais encontraram sua carteira de trabalho, e uma vez confrontado, terminou por admitir que seu nome era Adilson e que mentira por ser procurado da Justiça.; que, em pesquisa via PRODESP foi apontada a situação "EVADIDO", situação a cerca da qual Adilson relatou que cumpria pena por tráfico de drogas no regime semi-aberto e, numa saída temporária não mais retornara; que, ante a situação flagrancial em face do Artigo 129, § 9º cc. Artigo 147, ambos do C.P. sob o manto protetivo da Lei 11.340/06, bem como sua possível condição de procurado, Adilson recebeu voz de prisão, sendo vislumbrada a necessidade de algemamento para evitar fuga, reações adversas, bem como temerário transporte de mãos livres em compartimento de preso

desprovido de anteparo que não um frágil vidro; que, ato contínuo passou por exame médico com expedição de atestado respectivo, seguido de sua apresentação a esta Autoridade que ratificou a voz de prisão; que, convém observar sua extensa ficha criminal, a princípio composta de 26 processos, sendo Artigo 28 da Lei de Drogas por três vezes, Artigo 33 por três vezes, Artigo 155 do C.P. por 9 vezes, Artigo 157 do C.P. por três vezes e Artigo 306 do C.T.B. por duas vezes, Artigo 163 do C.P. por duas vezes, dentre outros". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Márcio Rogério Reginaldo, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 05), que: "é CB/PM e na data de hoje se encontrava de serviço na companhia do CB/PM Avila quando foram acionados pelo COPOM para comparecimento na Santa Casa de Misericórdia local onde dera entrada uma vítima de violência doméstica; que, no citado nosocomio foi contatada a vítima Marta, esta, exibiu lesões contundentes no braço esquerdo, as quais imputavam a seu amásio Adilson, o qual, segundo ela, a teria lesionado com golpes de madeira, bem como teria ameaçado matá-la e a seu filho Calebe de dois anos de idade, sendo que no caso, possivelmente na casa do casal em posse da criança, relatando ainda o temor de que tivesse feito algo de mal a criança; que, em seguida diligenciaram até a residência do casal onde encontraram Adilson, este, tentou ludibriar a equipe, fornecendo o nome de Anderson, mentira que caiu por terra, quando os policiais encontraram sua carteira de trabalho, e uma vez confrontado, terminou por admitir que seu nome era Adilson e que mentira por ser procurado da Justiça.; que, em pesquisa via PRODESP foi apontada a situação "EVADIDO", situação a cerca da qual Adilson relatou que cumpria pena por tráfico de drogas no regime semi-aberto e, numa saída temporária não mais retornara; que, ante a situação flagrancial em face do Artigo 129, § 9º cc. Artigo 147, ambos do C.P. sob o manto protetivo da Lei 11.340/06, bem como sua possível condição de procurado, Adilson recebeu voz de prisão, sendo vislumbrada a necessidade de algemamento para evitar fuga, reações adversas, bem como temerário transporte de mãos livres em compartimento de preso desprovido de anteparo que não um frágil vidro; que, ato contínuo passou por exame médico com expedição de atestado respectivo, seguido de sua apresentação a esta Autoridade que ratificou a voz de prisão; que, convém observar sua extensa ficha criminal, a princípio composta de 26 processos, sendo Artigo 28 da Lei de Drogas por três vezes, Artigo 33 por três vezes, Artigo 155 do C.P. Por 9 vezes, Artigo 157 do C.P. por três vezes e Artigo 306 do C.T.B. por duas vezes, Artigo 163 do C.P. por duas vezes, dentre outros." Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Maria Augusta Difroge, que é médica no Município de Cajobi-SP, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Por ocasião dos fatos, a parte ofendida foi atendida no hospital local. Atendeu-a pessoalmente. Segundo a parte ofendida, ela teria sido agredida, com pauladas, pelo acusado. De fato, ela apresentava lesões corporais (braços e coxas). O acusado foi conduzido pelos agentes policiais ao hospital local. Atendeu-o pessoalmente. Ele não apresentava lesões corporais."

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 07).

Confirmou, em parte, a prática criminosa.

Negou, todavia, em Juízo (v. TA).

Pois bem.

Em capítulos distintos, disserto.

2.2Da violência doméstica

Nos termos do art. 129, § 9º, do CP, "se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade", configura o delito de violência doméstica.

O tipo penal, vejam, é "se a lesão for praticada" (art. 129, caput, do CP [tipo complementar contextualmente referido]) "contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido" (sujeito passivo específico), "ou, ainda" (alternatividade típica), "prevalecendo-se o agente" (elemento normativo específico) "das relações domésticas" (aquelas criadas entre os membros de uma família, podendo ou não existir ligações de parentesco), "de coabitação" (aquelas criadas entre os moradores sob o mesmo teto, ainda que por breve período [precariedade]) ou de hospitalidade" (aquelas criadas entre o morador e a visita [recepção eventual], durante a estadia provisória na residência de alguém, sem necessidade de pernoite).

De acordo com o art. 158, caput, do CPP, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado."

Exige-se, para a configuração deste delito (que deixa vestígios), a realização de exame de corpo de delito (laudo pericial de lesão corporal), direto ou indireto, portanto.

"Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta" (art. 167 do CPP).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) – ou querelante – e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

E, nesse aspecto, o Parquet, posto perquirir, não provou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do acusado pela prática do contexto fático previsto no art. 129, § 9º, do CP (violência doméstica), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ – 5ª Turma – AgRg no HC n. 300.212/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ – 5ª Turma – HC n. 286.582/SP – Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ – 5ª Turma – HC n. 353.232/MG – Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

No caso dos autos, a parte ofendida, que, perante a autoridade policial, falou que o acusado a agrediu (sic), retratou-se em Juízo, dizendo, perante os sujeitos do processo, que, em verdade, não houve a prática de conduta agressiva, seja pelo acusado, seja por outrem.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.3Da ameaça

Nos termos do art. 147, caput, do CP, "ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave", configura o delito de ameaça.

O tipo penal, vejam, é "ameaçar" (procurar intimidar) "alguém" (qualquer pessoa) "por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico" (meios de execução), "de causar-lhe mal injusto e grave" (algo nocivo, grave, sério, verossímil e ilícito).

Não se exige, para a configuração deste delito, ânimo calmo e tranquilo (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004344-32.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ZORZI ROCHA, V.U., j. 04/07/2019, p. 08), mas, sim, concretude da conduta (intimidação penalmente relevante), o que depende da sensibilidade do magistrado.

Trata-se de objetividade fática.

A promessa maldosa, injusta e grave contra o sujeito passivo pode ser cometida de forma explícita (clara e induvidosa), implícita (velada), direta (atinge a própria vítima), indireta (atinge a terceira pessoa), incondicional (não depende de evento futuro), condicional (depende de evento futuro), pessoal (presencialmente) ou virtualmente (e.g., mensagens de celular, e-mail, WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram ou qualquer rede social [TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000843-02.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 22/06/2022, p. 03]).

Valho-me, pois, dessa explicação.

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação do fato constitutivo do direito do autor da ação penal (a prova incriminadora [a ocorrência do contexto criminoso, de acordo com a descrição na petição inicial da ação penal, a autoria delitiva, a materialidade dos fatos e eventuais dados circunstanciais alegados]) incumbe ao Ministério Público (Parquet) - ou querelante - e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500406-47.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX TADEU MONTEIRO ZILENOVSKI, V.U., j. 06/06/2022, p. 05).

E, nesse aspecto, o Parquet, posto perquirir, não provou.

Os indícios colhidos fora de juízo (fase policial ou inquisitorial), os quais legitimaram o oferecimento e o recebimento da denúncia em face do acusado pela prática do contexto fático previsto no art. 147, caput, do CP (ameaça), consigno, não foram, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), confirmados de forma segura e indene de dúvida (art. 386, VII, do CPP) (STJ - 5ª Turma - AgRg no HC n. 300.212/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 27/10/2015, DJe de 04/11/2015; STJ - 5ª Turma - HC n. 286.582/SP - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 04/10/2016, DJe de 11/10/2016; STJ - 5ª Turma - HC n. 353.232/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI, j. 28/6/2016, DJe de 1º/08/2016).

O quadro de provas produzido não é bastante (suficiente).

No caso dos autos, a parte ofendida, que, perante a autoridade policial, falou que

o acusado a ameaçou (sic), retratou-se em Juízo, dizendo, perante os sujeitos do processo, que, em verdade, não houve a prática de conduta ameaçadora, seja pelo acusado, seja por outrem.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de absolver, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, a parte acusada A. C. DE M. (art. 1º do Provimento CSM n. 2.241/2015), portadora do RG n. 43.878.314 – SSP/SP, da prática do contexto fático denunciado (art. 129, § 9º, do CP e art. 147, caput, do CP), pois não existe prova suficiente para a condenação.

3.1 Das providências preliminares

Expeça-se, nos termos dos arts. 409 e 410 das NJCGJ, alvará de soltura clausulado em favor da parte absolvida.

3.2 Das custas processuais

Não há falar (art. 840 do CPP).

3.3 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD, remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

3.4 Da certidão de honorários advocatícios

Expeça-se certidão de honorários advocatícios no máximo da tabela do convênio OAB – Defensoria/SP à Defesa Dativa nomeada.

3.5 Da remessa de documentos

Nos termos do art. 211 do CPP, envie-se senha ou chave de acesso ao Ilustríssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia para, considerando das declarações extrajudiciais e em Juízo da parte ofendida, apurar o contexto fático previsto no art. 339 do CP (denúnciação caluniosa).

Registrada eletronicamente (art. 389 do CPP e art. 72, §§ 4º e 6º, das NJCGJ). Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NJCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 18 de agosto de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)